

XX省治安管理处罚法实施条例

XX省治安管理处罚法实施条例

发文字号: X公通〔2024〕32号

发布机构: XX省公安厅

发布日期: 2024-06-10

生效日期: 2024-08-01

第一章 总则

第一条 为规范治安管理处罚行为,维护社会治安秩序,保障公共安全,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国治安管理处罚法》,结合本省实际,制定本条例。

第二条 本省行政区域内治安管理处罚的实施,适用本条例。

第三条 各级公安机关是治安管理处罚的实施机关。治安管理处罚应当遵循合法、公正、公开的原则,坚持教育与处罚相结合。

第二章 处罚的种类和适用

第四条 治安管理处罚的种类包括:

- (一) 警告;
- (二) 罚款:对个人处以五百元以下罚款,对单位处以一千元以上五万元以下罚款;
- (三) 行政拘留:拘留期限为一日以上十五日以下,合并执行不超过二十日;
- (四) 吊销公安机关发放的许可证;
- (五) 限期出境或者驱逐出境(适用于外国人)。

第五条 已满十四周岁不满十六周岁的,或者已满十六周岁不满十八周岁初次违反治安管理的,依法不执行行政拘留处罚。已满七十周岁的,依法不执行行政拘留处罚。

第六条 有下列情形之一的,从重处罚:

- (一) 有较严重后果的；
- (二) 教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的；
- (三) 对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的；
- (四) 六个月内曾受过治安管理处罚的。

第三章 扰乱公共秩序的行为和处罚

第七条 有下列扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序行为之一，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：

- (一) 在单位内吵闹、纠缠，不听劝阻的；
- (二) 强占单位办公室、会议室、实验室等场所的；
- (三) 围堵单位出入口，妨碍人员、车辆正常通行的。

第八条 有下列扰乱公共场所秩序行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：

- (一) 在车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆等公共场所起哄闹事、打架斗殴、故意制造混乱的；
- (二) 在公共场所非法集会、游行、示威的；
- (三) 在大型群众性活动中违反安全管理规定，不听劝阻的。

第九条 虚构事实扰乱公共秩序的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。散布谣言、谎报险情、疫情、警情的，从重处罚。

第四章 侵犯人身权利的行为和处罚

第十条 有下列殴打、伤害他人行为之一的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款：

- (一) 结伙殴打、伤害他人的；
- (二) 殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的；
- (三) 多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。

第十一条 猥亵他人的，或者在公共场所故意裸露身体的，处五日以上十日以下拘留；猥亵智力残疾人、精神病人、不满十四周岁的，处十日以上十五日以下拘留。

第十二条 有下列侵犯他人人身权利行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留：

- （一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；
- （二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；
- （三）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。

第五章 侵犯财产权利的行为和处罚

第十三条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

第十四条 强买强卖商品，强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款。

第六章 妨害社会管理的行为和处罚

第十五条 有下列妨害社会管理行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留：

- （一）违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定，制造噪声干扰他人正常生活的；
- （二）饲养动物干扰他人正常生活的；
- （三）在公共场所停放尸体或者非法停放车辆影响他人通行的。

第十六条

有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处二千元以下罚款：

- （一）组织、教唆、胁迫、诱骗、煽动他人从事邪教活动或者利用邪教扰乱社会秩序的；
- （二）冒用宗教、气功名义扰乱社会秩序的；
- （三）参与赌博赌资较大的。

第十七条 旅馆、娱乐场所、出租屋等场所的经营者，发现场所内有违法犯罪活动不向公安机关报告的，处五百元以上一千元以下罚款；情节严重的，吊销许可证。

第七章 附则

第十八条 本条例自2024年8月1日起施行。2015年省公安厅发布的《XX省治安管理处罚实施规定》同时废止。